

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3724/2535

นางอุทัย แซ่ลี้หรือสามิตร

โจทก์

นางสาวสมควร ศิริรัตน์หรือนิมสมบุญ

จำเลย

นางบงอร นิมิตรทรัพย์ ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำพิพากษาว่าที่ดินพิพาทตามฟ้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ โจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 และจำเลยได้ยื่นฎีกา ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ขอศาลได้โปรดมีหมายแจ้งไปให้เจ้าพนักงานที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ระวังการทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทไว้ก่อน ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของ โจทก์โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 100)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 865ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนางอุทัยแซ่ลี้หรือสามิตร โจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ห้ามจำเลย และบริวารเกี่ยวข้องในที่ดินดังกล่าว คำขออื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 89)

ทนายโจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 93)

## คำสั่ง

ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เริงธรรม ลัดพลี)

## แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

## หมายเหตุ